

BEFORE THE FEDERAL MARITIME COMMISSION

MCS INDUSTRIES, INC.,
Complainant

v.

COSCO SHIPPING LINES CO., LTD. AND
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.,
Respondents.

DOCKET NO. 21-05

NOTICE OF ADVICE OF THE SWISS FEDERAL OFFICE OF JUSTICE

In its pending motion Respondent MSC Mediterranean Shipping Company SA ("MSC") advised that it was awaiting advice from the Swiss Federal Office of Justice in Bern with respect to the July 1 ruling of the Geneva Court of First Instance that this proceeding was not of the type to which the Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (the "Hague Evidence Convention") applied. MSC committed to revert to Your Honor immediately upon receiving advice from the Federal Office of Justice, and to consult with Complainant as to how best to move forward in accordance with that advice. Motion at 5. That advice has been received and is attached as Exhibit A, along with a translation that is provided as Exhibit B.

The advice from the Federal Office of Justice directly supports MSC's proposal that the request for judicial assistance should be resubmitted in order to obtain a correct assessment that the procedures are available. MSC counsel is contacting Complainant's counsel simultaneously with filing this Notice to discuss a prompt procedure for doing so.

In summary, the Federal Office of Justice advises that:

- A newly filed application would be entertained, even if a first application in the same case has been denied by the Geneva Court of First Instance;

- The designation, the name or the character of the requesting authority do not in themselves suffice to set aside the notion of a “civil or commercial” matter. This is contrary to the approach taken by July 1 ruling of the Geneva Court of First Instance; and
- A judge of the Federal Maritime Commission may act in the context of a civil or commercial matter.

Your Honor’s July 29 Order deferred to the conclusion of the “Swiss authorities” as to whether the request was within the scope of the Hague Convention. MSC believes that the advice of the Federal Office of Justice is more reflective of the views of the Swiss authorities than the ruling of the Geneva Court of First Instance. As discussed in the prior Motion, the Federal Office of Justice is recognized as the expert body on international mutual legal assistance issues. If mutual assistance were excluded and further consultation on the matter were fruitless, the Federal Office of Justice would have so advised. In its advice received today, the Federal Office of Justice states the exact opposite, confirming that (i) it will entertain a newly filed application and (ii) primarily consider, in assessing the applicability of the Hague Convention, whether these proceedings are civil or administrative proceedings. As set forth in MSC’s prior filings on the matter, U.S. law is clear and settled that a private reparations action at the Commission is of the same nature as a civil proceeding in a court, and that “the similarities between FMC proceedings and civil litigation are overwhelming.” *Federal Maritime Commission v. South Carolina State Ports Authority*, 535 U.S. 743, 759, 122 S. Ct. 1864, 152 L. Ed. 2d 962 (2002).

While not prejudging the issue in its advice, the Federal Office of Justice lists a number of factors that should be considered in such a request, but that were not presented or considered in the prior request submitted to the Geneva Court of First Instance. All of the relevant factors confirm that this proceeding is one to which the Hague Convention procedures apply. These include whether, as here, the parties’ relationship originates in contract and the dispute originates from an alleged breach of that contract and concerns a matter of civil and/or private law, that the parties to the dispute are on

an equal footing before a neutral authority that performs judicial functions and evaluates the subject matter of the dispute, and whether the same subject matter of the dispute could have been brought alternatively before an ordinary court in the classical sense (or as here before a private arbitral tribunal, as it has been). The proceedings here were not unilaterally initiated by an authority against a party, but rather by a private complainant. Your Honor will decide concrete legal questions with binding effect on the parties to the proceedings and does not merely assume investigative tasks. The action is primarily a private reparations action and not the defense of public interests, public law or criminal law. The complaint was not filed on behalf of the state or a government or on the initiative of a supervisory authority. Rather, it is an action for reparations measured as damages for breach of a contract would be measured. It is not a public enforcement or criminal action. MSC respectfully submits that it could not be clearer based on these factors listed by the Federal Office of Justice that the Hague Convention procedures apply to this proceeding.

MSC regrets the additional time that has been taken to respond to the July 1 ruling, and has explained that is necessary because that ruling placed it in an impossible position unless it was further addressed. MSC has diligently sought to address it and believes that the Federal Office of Justice advice gives a clear path forward that is also consistent with the direction of 46 U.S.C. § 41108(c)(2) to use such procedures in a matter such as this. No party has suggested that 46 U.S.C. § 41108(c)(2) is not applicable to this case; to the contrary Complainant has urged that consultation under the statute is mandatory here. Complainant has stated it would be prejudiced if it is forced to take depositions before documentary discovery is substantially completed, but the use of the Hague Procedures in no way requires that result.

MSC is hopeful that the parties will be able to present an agreed upon proposal to proceed, including MSC's preparation of a proper application presented with sufficient context filed directly to the Federal Office of Justice in Bern, even prior to the next scheduled joint status report.

Respectfully submitted,

/s/ John Longstreth
Michael Scanlon
John Longstreth
K&L GATES LLP
1601 K St. NW
Washington, DC 20006
(202) 661-6271
michael.scanlon@klgates.com
john.longstreth@klgates.com

Ifigeneia Xanthopoulou
K&L Gates LLP
599 Lexington Ave.
New York, New York 10022
(212) 536-3956
ifigeneia.xanthopoulou@klgates.com

Counsel for Respondent
MSC Mediterranean Shipping Company S.A.

Dated: September 6, 2022

Exhibit A

From: Silvia.Madarasz-Garolla@BJ.admin.ch
To: [Taillard Célien](#)
Cc: [Burrus Louis](#); [Marchettini Giulia](#)
Subject: WG: Votre question: Demande de précisions complémentaires / Champ d'application de la Convention de la Haye de 1970 [SWLE.F3dz]
Date: Tuesday, September 6, 2022 3:58:52 AM
Attachments: [image002.png](#)

Sehr geehrter Herr Taillard

Ergänzend zur untenstehenden Antwort vom 6. September 2022 lasse ich Ihnen noch die folgenden zwei Bemerkungen zukommen:

Par ailleurs, la question quant à savoir si, dans le cadre de la procédure en cours, des demandes de notification ont été exécutées sur la base de la *Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale* se pose.

Par ailleurs, nous ne savons pas si et, dans l'affirmative, comment l'autorité mentionnée sur ce site web américain ([Preparation of Letters Rogatory, US DoS](#)) pourrait apporter son soutien dans le cadre de procédures concrètes en cours, par exemple en fournissant - au regard de la CLaH70 - des explications complémentaires sur le type de procédures dont il s'agit.

Meilleures salutations
Silvia Madarasz-Garolla

Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la justice OFJ
Domaine de direction Droit privé
Unité Droit international privé

Bundesrain 20, 3003 Berne, Suisse
Tél. +41 58 462 41 38
Fax +41 58 462 78 64
silvia.madarasz-garolla@bj.admin.ch
www.bj.admin.ch

Von: Madarasz Silvia BJ

Gesendet: Dienstag, 6. September 2022 09:56

An: 'Louis.Burrus@swlegal.ch' <Louis.Burrus@swlegal.ch>; 'Giulia.Marchettini@swlegal.ch' <Giulia.Marchettini@swlegal.ch>; 'Célien.Taillard@swlegal.ch' <Célien.Taillard@swlegal.ch>

Betreff: Votre question: Demande de précisions complémentaires / Champ d'application de la Convention de la Haye de 1970 [SWLE.F3dz]

Madame, Monsieur,

Sur la base des informations indiquées dans votre courriel du 11 août 2022, nous pouvons nous prononcer comme suit.

Les explications figurant dans les directives de l'Office fédéral de la justice au chiffre I.D. (titre: matière 'civile ou commerciale') sont supposées connues.

Il convient de retenir qu'un tribunal étranger requérant a en principe la possibilité de déposer ou soumettre à nouveau une demande d'entraide judiciaire qui avait été refusée ou jugée incomplète ou insuffisante en application de la *Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale* (CLaH70) et d'apporter des compléments, des améliorations ou des explications supplémentaires.

Plusieurs éléments peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer si une requête ou une affaire relève de la notion de matière civile ou commerciale au sens de CLaH70 et tombe dans son champ d'application. Certaines affaires ou requêtes qui ne peuvent pas être qualifiées d'emblée de manière univoque doivent être évaluées au cas par cas, en s'appuyant par exemple sur les questions suivantes :

- S'agit-il d'un litige ayant pour origine une (prétendue) violation d'un contrat conclu entre les parties ? Le contrat porte-t-il sur une matière de droit civil et/ou de droit privé ? Les parties contractantes sont-elles des sujets de droit privé ? Quelle est la nature du rapport juridique entre les parties dont découle la revendication poursuivie en justice ?
- Les parties au litige s'affrontent-elles sur un pied d'égalité ? Cela se passe-t-il devant une autorité neutre qui remplit des fonctions judiciaires et qui évalue l'objet du litige ? Le litige porte-t-il sur l'existence ou l'inexistence de droits et de rapports juridiques privés entre des parties de même rang ?
- Le même objet du litige aurait-il pu être porté alternativement devant une juridiction ordinaire (au sens classique) ?
- S'agit-il d'une procédure qu'une autorité a ouverte unilatéralement contre une partie, par exemple pour satisfaire à des exigences de droit de surveillance ou de droit public ? Existe-t-il un lien de subordination une des partie et l'autorité ?
- L'autorité peut-elle trancher des questions juridiques concrètes avec un effet contraignant pour les parties à la procédure ou se contente-t-elle d'assumer des tâches d'instruction ?
- S'agit-il également ou principalement de la défense d'intérêts publics, de droit public ou de droit pénal ?
- La plainte est-elle également déposée au nom de l'État ou d'un gouvernement ? La plainte est-elle déposée à l'initiative d'une autorité de surveillance ?
- Quelle est la nature de la prétention à juger ? Qu'est-ce qui est poursuivi, que demande la partie demanderesse, quelles sont ses conclusions ? Des dommages-intérêts pour violation de contrat, pour acte illicite ? Est-ce que d'autres sanctions sont prévues ?
- S'agit-il d'une action en dommages-intérêts qui ne doit pas profiter exclusivement au demandeur, mais également à l'État ? La procédure a-t-elle un caractère principalement de droit public ou de droit pénal ?
- Il ne faut pas se baser uniquement sur la désignation, le nom ou le caractère de l'autorité requérante ; il n'est pas exclu qu'un juge de l'Office des juges de droit administratif (*Office of the Administrative Law Judges*) de la Commission maritime fédérale des Etats-Unis (*US Federal Maritime Commission*) mène, dans un cas particulier et spécifique, une procédure pouvant être qualifiée d'affaire civile et commerciale au sens de la CLaH70. Ce n'est pas nécessairement la dénomination de l'autorité qui est déterminante, mais plutôt la fonction exercée dans l'affaire en cause, laquelle doit avoir un caractère juridictionnel.

Idéalement, une requête étrangère devrait se prononcer sur ces aspects afin de permettre à l'autorité requise d'examiner si la demande entre dans le champ d'application de la CLaH70.

Nous espérons que ces précisions vous seront utiles.

Meilleures salutations Silvia Madarasz-Garolla Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Domaine de direction Droit privé Unité Droit international privé Bundesrain 20, 3003 Berne, Suisse Tél. +41 58 462 41 38 Fax +41 58 462 78 64 silvia.madarasz-garolla@bj.admin.ch www.bj.admin.ch	Meilleures salutations Silvia Madarasz-Garolla Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Autorité centrale pour l'entraide judiciaire en matière civile Bundesrain 20, 3003 Berne, Suisse Tél. +41 58 462 41 38 Fax +41 58 462 78 64 silvia.madarasz-garolla@bj.admin.ch www.bj.admin.ch
---	---

Von: Taillard Célien <Celien.Taillard@swlegal.ch>

Gesendet: Donnerstag, 11. August 2022 13:53

An: Madarasz Silvia BJ <Silvia.Madarasz-Garolla@BJ.admin.ch>

Cc: Burrus Louis <Louis.Burrus@swlegal.ch>; Marchettini Giulia <Giulia.Marchettini@swlegal.ch>

Betreff: FW: Demande de précisions complémentaires / Champ d'application de la Convention de la Haye de 1970 [SWLE.F3dz]

Chère Madame,

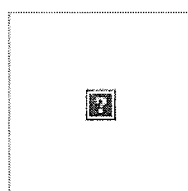
Conformément à notre conversation du 4 août dernier, je vous prie de trouver ci-dessous, pour votre complète information, la demande de renseignement envoyée ce jour à l'adresse de courrier électronique du domaine de direction Entraide de l'OFJ.

Je me permets également de vous remercier pour l'aimable assistance accordée en lien avec cette démarche et vous adresse, chère Madame, mes salutations les meilleures.

Célien Taillard

Célien Taillard
Avocat-stagiaire

Schellenberg Wittmer SA / Avocats
15bis, rue des Alpes / Case postale 2088 / 1211 Genève 1 / Suisse
T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001
www.swlegal.ch



**ESG Practice Group and ESG
Disputes Reporter**

Newly launched Practice Group and
publication!

☐ [Sign up here](#)

This e-mail and any attachments are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and destroy all copies. Thank you.

From: Burrus Louis <Louis.Burrus@swlegal.ch>

Sent: jeudi, 11 août 2022 12:35

To: irh@bj.admin.ch

Cc: Marchettini Giulia <Giulia.Marchettini@swlegal.ch>; Taillard Célien <Celien.Taillard@swlegal.ch>

Subject: Demande de précisions complémentaires / Champ d'application de la Convention de la Haye de 1970 [SWLE.F3dz]

Madame, Monsieur,

Conformément à notre aimable entretien téléphonique du 4 août courant avec Madame Silvia Madarasz, nous nous permettons de vous faire parvenir le présent courriel en vue d'obtenir des précisions complémentaires en lien avec le champ d'application de la Convention de la Haye de 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (ci-après : "**CLaH 70**").

A cet égard, nous nous permettons de vous exposer la situation dans laquelle se trouve notre mandante et pour laquelle nous sollicitons des éclaircissements de votre part :

A. Résumé du litige

Notre mandante, société anonyme de droit suisse, a été atraite par-devant la Commission maritime fédérale des Etats-Unis (*US Federal Maritime Commission* ; ci-après : la "**FMC**") par une autre société avec laquelle elle se trouvait engagée dans une relation contractuelle. L'affaire a été attribuée à un juge de l'Office des juges de droit administratif (*Office of the Administrative Law Judges* ; ci-après : l'"**ALJ**") de la FMC.

Cette action en réparation privée (*private reparations action*) se fonde sur des violations alléguées de la loi américaine de 1984 sur le transport maritime de marchandises (*United States Shipping Act of 1984, 46 U.S. Code Sections 40101 et seq.* ; ci-après "**US Shipping Act**"). Dans le cadre de dite procédure, la société plaignante fait notamment valoir devant la FMC des prétentions de nature civile, basées sur de supposées violations contractuelles qui auraient été commises par notre mandante et qui contreviendraient également à l'*US Shipping Act*. Elle a, à ce titre, sollicité que cette autorité ordonne l'administration de preuves aux Etats-Unis et en Suisse. Pour ce qui est de l'administration de preuves en Suisse, la société plaignante vise en particulier à obtenir des renseignements, documents et informations se trouvant en main de notre mandante, sur le territoire helvétique.

Suite à cette requête, le juge en charge du litige a adressé à l'autorité judiciaire compétente en Suisse une demande d'assistance judiciaire en vertu de la CLaH 70. Dite demande, formée au moyen du formulaire *ad hoc*, a été valablement notifiée à la juridiction civile suisse compétente. L'on soulignera que cette requête d'entraide a été préalablement rédigée et a été transmise par les soins des conseils américains de la société plaignante, sur mandat du juge de l'ALJ.

Saisi de cette demande, le tribunal compétent a considéré, vraisemblablement sur la seule base des informations contenues dans le formulaire de demande susmentionné, que le litige sous-jacent n'avait pas trait à une cause civile ou commerciale, qu'il relevait d'une procédure d'une autorité administrative et que dite demande n'entrait par conséquent pas dans le champ d'application de la CLaH 70. Celle-ci a ainsi été rejetée.

Or, cette position nous semble fondée sur une mauvaise compréhension de la nature de la procédure devant la FMC dans laquelle notre mandante est impliquée et s'inscrire en contradiction avec les Lignes directrices émises par votre Office :

B. Procédure applicable par-devant la Commission maritime fédérale des Etats-Unis

S'agissant de la nature de la juridiction saisie aux Etats-Unis, il sied d'exposer que la FMC est une agence fédérale indépendante, chargée de réglementer le système de transport maritime international des Etats-Unis au profit des exportateurs, importateurs et des consommateurs américains. Cette autorité a notamment pour tâche de protéger la collectivité contre des préjudices financiers, de contribuer à l'intégrité et à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement ainsi que du système de transport des Etats-Unis et, en particulier (cf. <https://www.fmc.gov/about-the-fmc/>, page consultée le 09.08.2022 [traduction libre]) :

- d'aider à résoudre les litiges concernant l'expédition de marchandises, de biens, ou les litiges entre les opérateurs de navires de croisière et les passagers ;
- d'enquêter et de statuer sur les plaintes relatives aux taux, aux frais, à la classification et aux pratiques des transporteurs publics, des transporteurs multimodaux et des intermédiaires de transport maritime.

Au sein de la FMC, L'ALJ est chargé de traiter et de statuer sur les plaintes de tout particulier ou entreprise qui ne parvient pas à régler un différend impliquant une violation possible du *US Shipping Act*. Le juge en charge de l'affaire peut ainsi émettre des ordonnances et notamment fixer des délais aux parties pour produire des moyens de preuve. Les parties peuvent elles-mêmes déposer des motions requérant du juge qu'il prenne certaines mesures. Un litige peut être résolu par procédure écrite, mais l'ALJ est également habilité à tenir des audiences, au cours desquelles les témoins comparaissent en personne et déposent sous serment.

Dans le cadre d'une procédure initiée devant l'ALJ, les parties peuvent transiger et mettre fin au litige d'un commun accord. L'accord doit alors être conclu par écrit et soumis à l'ALJ pour approbation. L'ALJ statue sur les affaires dont il a connaissance en rendant une décision qui tranche le litige ou qui approuve l'accord intervenu entre les parties (cf. <https://www.fmc.gov/about-the-fmc/bureaus-offices/administrative-law-judges/>, page consultée le 09.08.22 [traduction libre]).

En ce qui concerne la nature de la procédure devant cette autorité, il sied de relever que la Cour suprême des Etats-Unis, amenée à se prononcer sur la question de savoir si le fait de faire valoir des prétentions civiles (*private reparations action*) devant la FMC pouvait être assimilé à une procédure civile devant un tribunal, a répondu par l'affirmative. La Cour a en effet considéré que les similitudes entre la procédure devant la FMC et le contentieux civil étaient flagrantes ("*the similarities between FMC proceedings and civil litigation are overwhelming*" ; cf. *Federal Maritime Commission v. South Carolina State Ports Authority*, 535 U.S. 743, *ad* 759 122 S. Ct. 1864, 152 L. Ed. 2d 962 [2002]).

Dans cette même décision, la juridiction suprême américaine a également relevé que la procédure de *discovery* telle qu'applicable devant la FMC reflétait largement celle pratiquée dans les litiges civils fédéraux dès lors que, dans les deux cas, les parties pouvaient effectuer des dépositions et administrer des preuves, notamment en adressant des questions écrites, ou en demandant à une autre partie de produire des documents. Dans le même sens, la Cour suprême a finalement souligné que la partie qui ne se conformait pas aux *discovery orders* pris dans le cadre d'une procédure devant la FMC s'exposait, de manière similaire à la procédure civile, à diverses sanctions, y compris au prononcé d'un jugement par défaut (*ad* 759).

C. Champ d'application de la CLaH 70

Selon la doctrine, il appert que la notion de matière civile et commerciale, qui délimite le champ d'application de la CLaH 70, doit être envisagée sous un angle fonctionnel et être interprétée largement, pour en exclure uniquement le droit pénal et les actes accomplis dans l'exercice de la souveraineté de

l'Etat (cf. CR LDIP-Bucher, art. 11-11a N 8 s.). Comme l'a d'ailleurs précisé le Tribunal fédéral (cf., not, ATF 94 III 35 et 96 III 62), il y aurait ainsi lieu de tenir compte de la nature de la prétention à juger et non de celle de la procédure engagée.

Il n'en ressort pas autrement à la lecture des Lignes directrices émises par votre Office relativement à l'entraide judiciaire internationale en matière civile, dès lors que celles-ci définissent le champ d'application des CLaH de manière négative comme ne visant ni la matière pénale, ni la matière fiscale (cf. OFJ, Lignes directrices relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière civile, 3^e éd. [état: janvier 2013] p. 5).

Au vu de ce qui précède, et comme exposé en tête du présent courriel, notre mandante sollicite donc, dans la mesure du possible, un complément d'information de votre Office s'agissant de l'applicabilité de la procédure d'entraide telle que prévue par la CLaH 70 au cas d'espèce.

En effet, s'il devait s'avérer que la convention susmentionnée trouve effectivement à s'appliquer en l'espèce, notre mandante n'aurait d'autre choix – pour être en mesure de produire les moyens de preuve qui lui sont demandés – que d'obtenir que l'autorité compétente aux Etats-Unis qu'elle émette une nouvelle demande d'entraide à destination des autorités suisses dans laquelle elle fournirait des explications complémentaires sur son fonctionnement et la nature de la procédure.

En vous remerciant par avance de votre collaboration, nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Louis Burrus

Louis Burrus

Associé / Avocat / Solicitor (England & Wales)

Schellenberg Wittmer SA / Avocats

15bis, rue des Alpes / Case postale 2088 / 1211 Genève 1 / Suisse

T +41 22 707 8000 / D+ 41 22 707 81 89 / M +41 79 328 0889 / F +41 22 707 8001

www.swlegal.ch

This e-mail and any attachments are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and destroy all copies. Thank you.

Exhibit B

From: Silvia.Madarasz-Garolla@BJ.admin.ch <Silvia.Madarasz-Garolla@BJ.admin.ch>

Sent: Tuesday, September 6, 2022 9:56 AM

To: Burrus Louis <Louis.Burrus@swlegal.ch>; Marchettini Giulia <Giulia.Marchettini@swlegal.ch>;
Taillard Célien <Celien.Taillard@swlegal.ch>

Subject: Your question: Request for further clarification / Scope of the 1970 Hague Convention
[SWLE.F3dz]

Dear Sir/Madam,

Based on the information provided in your e-mail of August 11, 2022, we can make the following statement.

The explanations given in the guidelines of the Federal Office of Justice under point I.D. (title: 'civil or commercial matters') are assumed to be known.

It should be noted that a requesting foreign court may in principle file or resubmit a request for judicial assistance that was refused or deemed incomplete or insufficient under the Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (CLaH70) and provide additional information, improvements or explanations.

There are several factors that may be taken into account in determining whether a request or a case falls within the concept of civil or commercial matters within the meaning of CLaH70 and is therefore covered by its scope. Certain cases or applications that cannot be unambiguously classified must be assessed on a case-by-case basis, for example, on the basis of the following questions:

- Is it a dispute originating from an (alleged) breach of a contract between the parties? Does the contract concern a matter of civil law and/or private law? Are the contracting parties subjects of private law? What is the nature of the legal relationship between the parties from which the claim being pursued in court arises?
- Are the parties to the dispute on an equal footing? Is this taking place before a neutral authority that performs judicial functions and evaluates the subject matter of the dispute? Does the dispute concern the existence or non-existence of private legal rights and relationships between parties of the same rank?
- Could the same subject matter of the dispute have been brought alternatively before an ordinary court (in the classical sense)?
- Are the proceedings unilaterally initiated by an authority against a party, e.g. in order to meet supervisory or public law requirements? Is there a relationship of subordination between the parties and the authority?
- Can the authority decide concrete legal questions with binding effect on the parties to the proceedings or does it merely assume investigative tasks?
- Is it also or mainly the defense of public interests, public law or criminal law?
- Is the complaint also filed on behalf of the state or a government? Is the complaint filed on the initiative of a supervisory authority?
- What is the nature of the claim? What is being sued for, what is the plaintiff asking for, what are his or her claims? Is it damages for breach of contract, for an unlawful act? Are other sanctions foreseen?
- Is it an action for damages that should not only benefit the plaintiff, but also the state? Are the proceedings primarily public law or criminal law in nature?
- It should not be based solely on the designation, name or character of the requesting authority; it is not excluded that a judge of the Office of the Administrative Law Judges of the US Federal Maritime Commission may, in a particular and specific case, conduct a proceeding that may be characterized as a civil and commercial case within the meaning of the CLaH.70 It is not necessarily the name of the

authority that is the subject of the proceeding. It is not necessarily the name of the authority that is decisive, but rather the function performed in the case, which must be jurisdictional.

Ideally, a foreign request should address these aspects in order to enable the requested authority to examine whether the request falls within the scope of the CLaH70.

We hope that you will find this clarification useful.

[signature]

From: Silvia.Madarasz-Garolla@BJ.admin.ch <Silvia.Madarasz-Garolla@BJ.admin.ch>

Sent: Tuesday, September 6, 2022 9:59 AM

To: Taillard Célien <Celien.Taillard@swlegal.ch>

Cc: Burrus Louis <Louis.Burrus@swlegal.ch>; Marchettini Giulia <Giulia.Marchettini@swlegal.ch>

Subject: Your question: Request for further clarification / Scope of the 1970 Hague Convention [SWLE.F3dz]

Dear Mr. Taillard

In addition to the above-mentioned answer of September 6, 2022, I would like to add the following two comments:

The question also arises as to whether, in the current proceedings, requests for service were executed on the basis of the Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters.

Furthermore, we do not know whether and, if so, how the authority mentioned on this American website ([Preparation of Letters Rogatory, US DoS](#)) could provide support in the context of concrete ongoing proceedings, for example by providing - in the light of the CLaH70 - additional explanations on the type of proceedings in question.

Best regards

[signature]